



PUTUSAN

Nomor 1185/Pid.B/2025/PN Tng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I.

Nama lengkap : Rajes Saputra Als Rajeg Bin Siswanto
Tempat lahir : Nanjungan (Sumatra Selatan)
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/03 Februari 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Nanjungan Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang
Sumatra Selatan/Kp.Jatake Kec. Jatiuwung kota
Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Pendidikan : Sekolah Dasar/ Sederajat

II.

Nama lengkap : Muhamad Idza DzulzilahBin (Alm) Muhamad Hatta
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Maret 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Kp.Wangelang Rt/Rw 02/08 Kel.Babakan
Kalanganyar Kec.Pandeglang Kp.Keboncau No.40
Rt/Rw 01/04 Kel.Jatake Kec. Jatiuwung kota
Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat
Lain- lain : -

Terdakwa – Terdakwa masing-masing ditahan berdasarkan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai Dengan tanggal 04 Juli 2025 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1185/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 15 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1185/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 15 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI TANGERANG yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I RAJES SAPUTRA Als RAJEG Bin SISWANTO dan terdakwa II MUHAMAD IDZA DZULZILLAH Bin (Alm) MUHAMMAD HATTA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RAJES SAPUTRA Als RAJEG Bin SISWANTO dan terdakwa II MUHAMAD IDZA DZULZILLAH Bin (Alm) MUHAMMAD HATTA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam, Noka : MH1JM8215MK423058, Nosin : JM82E1421161 a.n RETI d/a Kp. Naga II RT. 007/002 Citorek Tengah Cibeber Lebak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam, Noka : MH1JM8215MK423058, Nosin : JM82E1421161 a.n RETI d/a Kp. Naga II RT. 007/002 Citorek Tengah Cibeber Lebak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam, Noka : MH1JM8215MK423058, Nosin : JM82E1421161 a.n RETI d/a Kp. Naga II RT. 007/002 Citorek Tengah Cibeber Lebak.
- 1 (satu) buah Plat Nomor A 6172 OX.

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERAKAR SAKSI WIDO ELCE PUTRA

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah didengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan lisannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I RAJES SAPUTRA Als RAJEG Bin SISWANTO bersama dengan terdakwa II MUHAMAD IDZA DZULZILLAH Bin (Alm) MUHAMMAD HATTA pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jl. Talagasari, Kel/Ds. Talagasari Kec Balaraja Kab. Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar,***

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa I RAJES SAPUTRA berada di kontrakan bertempat di Daerah Jatake Tangerang lalu saksi WIDO ELCE PUTRA (Dalam Penuntutan Terpisah) datang dengan membawa sepeda motor Honda Beat Street Wama Hitam, tahun 2021, nomor polisi A 6172 OX dan meminta tolong kepada terdakwa I RAJES SAPUTRA untuk menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa I RAJES SAPUTRA menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa II MUHAMMAD IDZA DZULZILLAH tanpa surat-surat kendaraan bermotor dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa nomor polisi terpasang setelah terdakwa II MUHAMMAD IDZA DZULZILLAH ditawarkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa II MUHAMMAD IDZA DZULZILLAH langsung menanyakan kepada saudara MAJID (DPO) dan terdakwa II MUHAMMAD IDZA DZULZILLAH menghubungi saudara MAJID (DPO) melalui telepon dan menanyakan "apakah ada yang mau membeli motor beet street" setelah itu saudara MAJID (DPO) menjawab "ada teman saya yang ingin membelinya", setelah itu saudara MAJID (DPO) memberikan nomer Handphone terdakwa II MUHAMMAD IDZA DZULZILLAH kepada temannya yang ingin membeli sepeda motor yang ditawarkan terdakwa I RAJES SAPUTRA. Setelah nomor Handphone terdakwa II MUHAMMAD IDZA DZULZILLAH di berikan oleh saudara MAJID, tidak lama ada yang mengirimi terdakwa II MUHAMMAD IDZA DZULZILLAH pesan singkat yang tidak diketahui namanya dengan isi pesan "motor bisa di anter ke Balaraja gak" lalu terdakwa II MUHAMMAD IDZA DZULZILLAH menjawab "bisa" kemudian orang tersebut menanyakan harga motor tersebut lalu terdakwa II MUHAMMAD IDZA DZULZILLAH memberitahu kepada orang tersebut bahwa harga motor tersebut Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah di berikan harga orang lalu terjadi negosiasi menjadi Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut terdakwa II MUHAMMAD IDZA DZULZILLAH langsung memberitahu kepada saksi WIDO ELCE PUTRA apakah mau dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi WIDO ELCE PUTRA menolak dan ingin tetap di harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu terdakwa II MUHAMMAD IDZA DZULZILLAH memberi kabar kepada yang ingin membeli

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2025/PN Tng



motor tersebut bahwa motor tersebut sudah harga pas, kemudian langsung sepakat dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut. Setelah sepakat dengan harga tersebut, orang yang ingin membeli motor memberitahu terdakwa II MUHAMMAD IDZA DZULZILLAH bahwa dia bisa bertemu pada pukul 22.00 Wib di Jl. Talagasari, Kel/Ds. Talagasari Kec Balaraja Kab. Tangerang, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa II MUHAMMAD IDZA DZULZILLAH berangkat bersama terdakwa I RAJES SAPUTRA menuju balaraja, dengan menggunakan sepeda motor beat street sedangkan terdakwa I RAJES SAPUTRA meminjam sepeda motor temannya dan pergi menuju gerbang Tol Balaraja Barat, saat menunggu orang yang akan membeli sepeda motor honda beat street Wama Hitam, tahun 2021, No. Rangka MH1JM8215MK423058, No. Mesin JM82E1421161, sekira pukul 22.00 WIB para terdakwa dihipir Anggota Polisi dari Polres Kota Tangerang yaitu saksi WAHYU SUPRIYADI, saksi RUDI EWINDRA dan saksi FERDI SYAHPUTRA, diketahui para terdakwa akan menjual sepeda motor milik orang lain hasil kejahatan yang dilakukan saksi WIDO ELCE PUTRA.

Bahwa Terdakwa I RAJES SAPUTRA dan Terdakwa II MUHAMMAD IDZA DZULZILLAH menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2021 Nopol : A-6172-OX, No Rangka : MH1JM8215MK423058, No Mesin : JM82E1421161 hasil kejahatan saksi WIDO ELCE PUTRA kepada orang yang tidak para terdakwa kenal tersebut dibawah harga yang sepatutnya yang didapat dari hasil kejahatan dan untuk menarik keuntungan dan atas perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi LEVINIA AIS LEVI Binti NANING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah);

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 480 Ke-1 KUHP JoPasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selanjutnya Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **LEVINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian, saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa saya tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa pada Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 19.10 Wib di Depan Kontrakan rumah saksi korban (saksi Levina) Kp. Sukamulya Rt. 02/002 Kel. Sukamulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang.telah terjadi pencurian ;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa Barang yang telah di curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2021 Nopol : A-6172-OX, No Rangka : MH1JM8215MK423058, No Mesin : JM82E1421161 dan Sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 19.00 Wib saksi pulang habis bekerja kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kontrakan dan saksi masuk kedalam kontrakan untuk mandi, kemudian setelah selesai mandi saksi melihat motor yang saksi parkir didepan kontrakan ternyata sudah tidak ada atau hilang, lalu saksi menanyakan kepada tetangga dan saksi berusaha mencari disekitar namun tidak ditemukan
- Bahwa bukti motor milik saksi yaitu sebuah BPKB motor Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2021 Nopol : A-6172-OX, No Rangka : MH1JM8215MK423058, No Mesin : JM82E1421161 atas nama RETI
- Bahwa Kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tidak ada asuransinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan atas keterangan saksi

2. Saksi **AJENG FATIKAH**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa korban dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi LEVINIA.
- Bahwa terjadi pencurian motor pada hari minggu 04 Mei 2025 sekira jam 19.00 saksi LEVINIA menelpon saksi dan menceritakan bahwa motor saksi LEVINIA hilang di kontrakannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang telah di curi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam tahun 2021 Nopol : A-6172-OX dan barang tersebut milik saksi LEVINA
- Bahwa pada hari Minggu 04 Mei 2025 sekira jam 19.00 saksi LEVINA menelpon saksi dan menceritakan bahwa motor saksi LEVINA hilang di kontrakannya, setelah itu saksi bersama adik saksi bergegas menuju kontrakan saksi LEVINIA yang berada di Sukamulya Rt/Rw 002 / 002 Kec. Cikupa Kab. Tangerang (Kontrakan pak aldo) dan ketika sampai di kontrakan tersebut, saksi mencoba menenangkan saksi LEVINA dan menanyakan bagaimana bisa terjadi kehilangan tersebut setelah saksi LEVINA tenang, kemudian saksi pulang kerumah pada hari Minggu sekira jam 01.00 WIB.
- Bahwa ketika sampai di kontrakan saksi LEVINA saksi sempat memeriksa CCTV warung madura di sekitar kontrakan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Keterangan **Terdakwa I Rajes Saputra**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Tangerang pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekira jam 22.00 wib di Jl. Talagasari, Kel/Ds. Talagasari, Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang.
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polresta Tangerang sehubungan Terdakwa I menjadi perantara dalam jual beli motor honda beat street Wama Hitam, tahun 2021, No. Rangka MH1JM8215MK423058, No. Mesin JM82E1421161 dan tidak ada nopol terpasang waktu itu.
- Bahwa yang menyuruh Menjual Motor tersebut adalah terdakwa WIDO ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa I berada di rumah Kontrakan di Daerah Jatake Tangerang Terdakwa WIDO datang dengan membawa motor honda beat street Wama Hitam, tahun 2021, No. Rangka MH1JM8215MK423058, No. Mesin JM82E1421161 dengan nopol terpasang A 6172 OX dan meminta tolong Terdakwa I untuk menjualkan. Beberapa saat kemudian BAYU datang ke kontrakan Terdakwa I menggunakan Yamaha Vixion warna Hitam. Kemudian Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II IDJA JULJILLAH motor honda beat street Wama Hitam, tahun 2021 tersebut

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa STNK dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Akhirnya saksi IDJA JULJILLAH datang ke Kontrakan Terdakwa I menggunakan Motor Yamaha Vixion warna Hitam milik BAYU, dan saksi IDJA JULJILLAH membawa Motor Beat Hitam hasil curian tersebut menuju ke Gerbang Tol Balaraja Barat untuk COD dengan temannya Terdakwa II IDJA JULJILLAH. Setelah itu langsung datang Petugas Kepolisian;

- Bahwa terdakwa I RAJES sudah 2 (dua) kali menjual motor yang tidak ketahui pemiliknya;

Keterangan Terdakwa II **Muhamad Idja Zuljillah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian, Terdakwa II membenarkan keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Bahwa Terdakwa II telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Tangerang pada hari Minggu tanggal 4 (empat) Mei 2025 sekira jam 22.15 wib di Jl. Talagasari, Kel/Ds. Talagasari, Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang. karena menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) unit motor honda beat street Wama Hitam, tahun 2021, No. Rangka MH1JM8215MK423058, No. Mesin JM82E1421161 dan tidak ada nopol terpasang waktu itu.
- Bahwa hari Minggu tanggal 4 (empat) Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa II sedang bermain di kontrakan teman Terdakwa II yang bernama Sdri. VERA, Terdakwa II di hampiri oleh Terdakwa I RAJES dan terdakwa WIDO (terdakwa dalam perkara lain) dan mereka berdua bertanya punya obeng atau tidak kemudian Terdakwa II menjawab ada tapi di kontrakan Terdakwa II kalau mau pake obeng ambil aja, di kontrakan Terdakwa II ada temanTerdakwa II, setelah mendengar Hal itu mereka tidak jadi meminjam obeng tersebut mereka berdua langsung pulang lagi ke kontrakannya Terdakwa I RAJES. Selanjutnya ketika mereka berdua pergi dari kontrakan VERA tidak lama kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I RAJES untuk menanyakan mereka berdua dimana, setelah Terdakwa II menelpon Terdakwa I RAJES ternyata mereka berdua ada di kontrakan Terdakwa I RAJES dan setelah itu Terdakwa II langsung menuju kontrakan Terdakwa I RAJES ketika sampai di kontrakan Terdakwa I RAJES, Terdakwa I langsung menawarkan 1 (satu) unit motor honda beat street Wama Hitam, tahun 2021, No. Rangka MH1JM8215MK423058, No. Mesin JM82E1421161 dan tidak ada nopol terpasang. Selanjutnya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I RAJES ditawarkan 1 (satu) unit motor honda beat street Wama Hitam, tahun 2021, No. Rangka MH1JM8215MK423058, No. Mesin JM82E1421161 dan tidak ada nopol terpasang Terdakwa II langsung menanyakan keteman saksi yang bernama Sdr. MAJID saksi menghubungi Sdr. MAJID melalui telepon dan menanyakan apakah ada yang mau membeli motor beet street setelah itu Sdr. MAJID menjawab ada temannya yang ingin membelinya, setelah itu Sdr. MAJID memberikan nomer Handphone Terdakwa II kepada yang ingin membeli motor tersebut. Selanjutnya setelah nomer Handphone Terdakwa II di kasihkan oleh Sdr. MAJID kepada yang ingin membeli motor, tidak lama setelah nomer Terdakwa II dikirim ke yang ingin membeli motor tersebut ada yang mengirimi saksi pesan yang saksi tidak tau namanya isi chat tersebut adalah motor bisa di anter ke Balaraja gak lalu Terdakwa II menjawab bisa kemudian setelah itu orang yang mengechat Terdakwa II menanyakan harga motor tersebut kemudian Terdakwa II memberitau kepada orang tersebut bahwa harga motor tersebut Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) harga tersebut adalah harga yang di berikan oleh terdakwa WIDO, setelah di berikan harga tersebut orang yang mengechat Terdakwa II sempat bernegosiasi menjadi Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) mendengar harga segitu Terdakwa II langsung memberitau kepada terdakwa WIDO apakah mau dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa WIDO menolak dan ingin tetap di harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu Terdakwa II memberi kabar kepada yang ingin membeli motor tersebut bahwa motor tersebut sudah harga pas, setelah itu yang ingin memebeli motor tersebut langsung deal dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut. Selanjutnya setelah sepakat dengan harga tersebut, orang yang ingin membeli motor memberitau Terdakwa II bahwa dia bisa ketemuannya jam 22.00 Wib di daerah Balaraja, kemudian sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa I berangkat bersama Terdakwa II menuju balaraja, menggunakan motor beat street sedangkan Terdakwa I meminjam motor Sdr. BAYU yang memang saat itu sedang bermain di kontrakan Terdakwa I

- Bahwa pada saat akan menjual 1 (satu) unit motor honda beat street Wama Hitam, tahun 2021, No. Rangka MH1JM8215MK423058, No. Mesin JM82E1421161 dan tidak ada nopol terpasang tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa I tidak menanyakan surat surat kendaraan berupa STNK atau BPKB.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2025/PN Tng



- Bahwa terdakwa II IDZA sempat menanyakan kepada Saksi WIDO darimana 1 (satu) unit motor honda beat street Wama Hitam, tahun 2021, No. Rangka MH1JM8215MK423058, No. Mesin JM82E1421161 dan tidak ada nopol terpasang yang akan dijual tersebut dan siapa pemiliknya dan jawaban Saksi WIDO bahwa motor tersebut merupakan motor dapat dari cikupa, setelah mendapatkan jawaban itu terdakwa II IDZA tidak banyak bertanya lagi.
- Bahwa peran terdakwa II IDZA dalam jual beli 1 (satu) unit motor honda beat street Wama Hitam, tahun 2021, No. Rangka MH1JM8215MK423058, No. Mesin JM82E1421161 dan tidak ada nopol terpasang tersebut sebagai perantara atau penyambung.

Menimbang, di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah dilimpahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam, Noka : MH1JM8215MK423058, Nosin : JM82E1421161 a.n RETI d/a Kp. Naga II RT. 007/002 Citorek Tengah Cibeber Lebak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam, Noka : MH1JM8215MK423058, Nosin : JM82E1421161 a.n RETI d/a Kp. Naga II RT. 007/002 Citorek Tengah Cibeber Lebak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam, Noka : MH1JM8215MK423058, Nosin : JM82E1421161 a.n RETI d/a Kp. Naga II RT. 007/002 Citorek Tengah Cibeber Lebak.
- 1 (satu) buah Plat Nomor A 6172 OX.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan secara sah dan menurut hukum sebagaimana menurut ketentuan KUHAP Pasal 38 hingga pasal 41

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pencurian sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam yang dilakukan oleh sdr.Wido Elce Putra pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 Wib di depan Kontrakan Kp. Sukamulya Rt. 02/002 Kel. Sukamulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam dibawa oleh Terdakwa WIDO, datang dengan membawa motor honda beat street Wama Hitam, tahun 2021, No. Rangka MH1JM8215MK423058, No. Mesin JM82E1421161 dengan nopol terpasang A 6172 OX dan meminta tolong Terdakwa I untuk menjualkan
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak menanyakan surat surat kendaraan berupa STNK atau BPKB kepada sdr Wido Elce Putra, lalu para Terdakwa menjual motor tersebut kepada teman sdr. Majid dengan kesepakatan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya :

1. Barang Siapa
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
3. Membeli, menyewa, menukar,, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa lebih menunjuk kepada subjek pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau Orang atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa I RAJES SAPUTRA Als RAJEG Bin SISWANTO DAN

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II MUHAMAD IDZA DZULZILLAH Bin (Alm) MUHAMAD HATTA
Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Para Terdakwa masing-masing telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa-Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Bahwa dengan demikian unsur ke- 1 ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum

AD. 2. Unsur : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi LEVINA, AJENG ATIKAH, WIDO ELCE PUTRA maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, dari masing-masing keterangan tersebut terdapat keterkaitan satu dengan lainnya yang membentuk fakta persidangan yaitu perbuatan Para Terdakwa yang membawa barang bukti berupa sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam yang diterima dari saksi WIDO ELCE PUTRA dengan permintaan untuk supaya dijualkan tanpa dokumen kepemilikan yang sepatutnya hal tersebut diketahui oleh para Terdakwa, kemudian pada hari itu juga Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 21.30 Wib, para Terdakwa membawa motor tersebut ke daerah Balaraja untuk dibeli orang lain, berdasarkan rangkaian fakta persidangan tersebut, maka Para Terdakwa dapat dimasukkan kedalam sub unsur ikut serta dalam perbuatan pidana;

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.3.Unsur : Membeli, menyewa, menukar,, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa I RAJES SAPUTRA Als RAJEG Bin SISWANTO DAN Terdakwa II MUHAMAD IDZA DZULZILLAH Bin (Alm) MUHAMAD HATTA melakukan kesepakatan dengan pihak ke tiga (teman sdr. Majid) untuk menyerahkan motor tanpa seijin sdr. LEVINA selaku pemilik

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan terdakwa II dan Terdakwa I menerima pembayaran Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dari pihak ke tiga adalah merupakan tindakan untuk supaya para Terdakwa dapat menarik keuntungan, dengan menjual motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam yang bukan miliknya, maka terpenuhinya unsur ini, sudah memenuhi unsur tindak pidana penadahan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan atas diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah beralasan hukum agar Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan perkara ini maka status dari barang-barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan diperintahkan supaya dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan bukanlah merupakan pembalasan dendam tetapi untuk mendidik para Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan dapat menjadi warga negara yang baik dikemudian hari

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut.

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2025/PN Tng



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban LEVINA Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;
Memperhatikan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **RAJES SAPUTRA** Als **RAJEG Bin SISWANTO DAN** Terdakwa II **MUHAMAD IDZA DZULZILLAH Bin (Alm) MUHAMAD HATTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta melakukan Menjual barang yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"*** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I dan Terdakwa II** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;**
3. Menetapkan lamanya Terdakwa-Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam, Noka : MH1JM8215MK423058, Nosin : JM82E1421161 a.n RETI d/a Kp. Naga II RT. 007/002 Citorek Tengah Cibeber Lebak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam, Noka : MH1JM8215MK423058, Nosin : JM82E1421161 a.n RETI d/a Kp. Naga II RT. 007/002 Citorek Tengah Cibeber Lebak.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam, Noka : MH1JM8215MK423058, Nosin : JM82E1421161 a.n RETI d/a Kp. Naga II RT. 007/002 Citorek Tengah Cibeber Lebak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plat Nomor A 6172 OX.

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERAKAR SAKSI WIDO ELCE PUTRA

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, oleh kami, Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum dan Wadji Pramono, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 September 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kabupaten Tangerang dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Wadji Pramono, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)